

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ת.], ט ט"א בדומא ווע' פסחים יא. בגליון מהר"צ, א פי' במקום שטעו חכמים ולא דברו כהלכה לא ר"ס לגמטס ולומר טעו אלא אמרו ברותא היא כלומר דעת חזומת היא. ערוך ערך בר ד' (ד' ו) ווע"ע מוס' כמובות ל: ד"ה ואי דלא מצי].

לעזי רש"י

קוביציי"ל 'קוביצני"א]. רומת ראש, רסן.

מוסף רש"י

אם תימצוי לומר המגביה מציאה לחבירו. כלומר אפילו אם ממלא לומר המגביה כו' (דעיל ת.), וביט פגיה. בית ראשה ולחיה (שבת נא): בית ראש של אפסר (סוטה מה. וראה לקמן פ. א.)

צמד וז. לקמיה מפרש למעוטי מאי: אי הכי. דלתנא קמא איפכא קני אמאי קתני משיכה בגמל והנהגה צחמור ליערביניהו וכו' מושכין ומנהיגין: **איכא חד לד דלא קני**. להכי לא מצי למתני בחרוייהו משיכה והנהגה ותנא הכי מושכין בגמל ומנהיגין צחמור או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג: **צמד הואם**. קס"ד צמשיכה או צהנהגה צין בגמל צין צחמור: **אחד הפוס צמוסירה**. ואינו מנהיג: **ש"מ רכוז קני**. שלא צמקוס מנהיג וכיון דשלא צמקוס מנהיג קני כוליה צמקוס מנהיג פלגי: **נקני נמי רכוז צמוסירה**. שצראש הצחמור שהוא תכשיט הצחמור וכחמור דמי: **צשלמא רכוז**. מציט למימר דקנה הצגצתה חצירו שהגביה ראשו השני מן הקרקע דקא מגצה לה צן דעת: **אלא ספוס צמוסירה צמאי קני**. פלגא והלא ראשה השני מונח צמקומו והצגתה הפקר לא קניא עד דעקר לכוליה: **האי מאי**. דקא אמרת הגצתה מופס צמוסירה לא הויא הגצתה לדידיה והויא הגצתה לאחרני אפילו אם תימצי לומר כו': **וביט פגיה**. קיצציי"ל צלע"ז מה שצראש הצחמור וכחמור דמי: **מה שפוס צידו**. דמה שצמוך ידו הוי מגביה לגמרי: **לא זס ולא זס**. והצא לחוטפו יחטוף: **כדקעני**. זה קנה חמור וזה קנה מוסירה אפי' צית פגיה של חמור: **הואיל וינוח**. התפוס צמוסירה למושכו צכח וינתק מראש הצחמור ויצאלו אכלו דהואיל וראש הצחמור גבוה נוח להציאה אכלו צנתיקה אחת: **צרוסא היא**. דאע"ג דיכול לנתק לאו הגצתה היא: **חיה על גצ העמוד**. דכיון דצמקוס גבוה הוא האוחזה צראשה השני נוח לו לנתק ולהציאה אכלו דלא מחסר הגצתה: **הכי נמי דקמא קני**. דמצי אגצתה קניא כולה משוס דיכול לנתקה. אם כן יש חילוק צשנים שהצביהו מציאה זה מכאן וזה מכאן צין מוקוס גצוה למקוס נמוך דהיאכ דשני ראשים מונחים צקרקע אין הגצתה של ראשון קונה כולה שאין יכול לנתקו ולהציאו אכלו מתוך שהוא ארוך ומונח צקרקע כל מה שהוא נותקו ומושכו אחריו נגער הוא על גבי קרקע והיאכ דלחד מראשה גצוה כגון צראש הצחמור או על גבי עמוד המגביה תחלה ראש שעל גבי קרקע קונה כולה ואנן לא אשכחן תנא דמפלגי: **רכוז צשדה**. צהמה של מציאה קונה אצל לא צעיר וטעמא מפרש לקמיה ומנהיג אף צעיר קנה וכ"ש צשדה. ש"מ רכוז לחודיה קני כו': **אין דרכן**. משוס צניעותא: ואי

עבר וקני אלא 'במקח וממכר עסקינן דאמור ליה קני כדרך שבני אדם קונין ואי

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

ט.

מושך ומנהיג אין אבא רכוב **לא**. תימנה מנ"ל דלמא כ"ש רכוז דתפיס ציה ואי משוס דשירה אטו צכל דוכתי תנא כולהו קניינין וי"ל דממשנה יתיר' קדייק דליערביניהו ולתניניהו שנים שהיו מושכין או מנהיגים צין בגמל צין צחמור ותו לא מדקתני צלישנא יתירא ש"מ דלמעוטי רכוז אחא והיינו דפרץ צתר הכי וליערביניהו ולתניניהו וא"ת לעולם מנ"ל למעוטי רכוז דלמא הא דלא ערביניהו כדי לאשמועינן דמשיכה אורחא צגמל והנהגה צחמור ואפ"ה אחד מושך ואחד מנהיג צגמל לא מצטל משיכה דאורחא צגמל את ההנהגה דלאו אורחא וכן צחמור איפכא ולכן תנא צתר הכי אחד מושך ואחד מנהיג ולא למעוטי רכוז וי"ל כיון שישמיענו שמשיכה והנהגה שניהם קנו צגמל וצחמור פשיטא שאין אחד מצטל חצירו משוס דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה אצל צמתני' משמיענו שפיר שאין מצטל רכוז ומנהיג צרגליו את מנהיג לחודיה לפי שיש צרכו כל מה שיש צמנהיג ועוד דתפיס צה: **אי הכי אייערביניהו וצתניניהו**. לפי מאי דס"ד דרכוז קני ומשיכה והנהגה צין צגמל צין צחמור צמדה זו קנה אחא למעוטי שוס קנין אחר או רכוז צמקוס מנהיג: **אי הכי היינו ר' יהודה**. הוה מצי לאקשוי מגופה דקתני או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג ש"מ **צדחד לד קני: וצקני נמי רכוב צמוסירה**. אי גרסינן אי הכי ה"פ אי אמרת צשלמא כשאין מנהיג צרגליו ורכוז קני הצהמה משוס דתפיס צה א"ש דלא קני מוסירה דצמטלטלין לא שייך קנין של מוסירה אלא צהגצתה או משיכה אצל אי מיירי צמנהיג צרגליו לקני נמי מוסירה צמשיכת הצהמה אי אמרינן משוך צהמה זו וקני כלס שעליה קני דלקמן מיציעא לן אי קני אי לא קני ליפשוט מהכא דלא מהני: **והשאאר לא קנה לא זה ולא זה**. ואפילו אי אמרינן משוך צהמה וקני כלס שעליה קני הכא כיון דתפיס צמוסירה לא קני רכוז נמי לא קני כדאמרינן דאעתא דדיה אגצתה איהו לא קני כו':

דאי לא תימא הכי מציית שחציה בו'. קצת קשה מנ"ל שלא יחלוק רצי אצבו אף צוה: **הואיל ויכול צנתקו וצחביאו אציאו**. תימנה דמשמע דאס נתקה שהוא קונה כו' משוס שעל ידו והגצתה למעלה משלש ומאי שנא מעני המנקף צראש הזית (גיטין דף נט:) שאין צו גול אלא מפני דרכי שלוס וכן פרק הגחל קמא (צ"ק דף נא. ושם ד"ה והי' מילי) הזורק סלע של חצירו לים פטור ומוקי לה צדלדזיי' אדזיי' אלאמא לא חשיב מה שהוגצתה

על ידו הואיל וסופו ליפול וי"ל דשאני הכא שמופס צידו אחד מן הראש א"נ הכא איירי כשניתק מן העמוד אינו ארוך כ"כ שיגיע ראש השני לאחר ושלוח הקן (חולין דף קמא:) דקאמר זיל טרוף אקן דלגצתניהו ולקניניהו התם נמי והגצוה על ידו יותר ממה שהיה תחילה שהרי קצת מפריחים למעלה לכך י' קני: **אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני**. אי גרסינן א"ה ה"פ אי אמרת צשלמא לא מיירי צמנהיג צרגליו לכך צעיר לא קני דלא אולא מחמתיה לפי שיש צני אדם שמדצרים יחד ויש כמה דצרים צאמצע דצרכים אלא אי אמרינן צמנהיג צרגליו א"כ אולא מחמתיה טובא ואמאי לא קני:

משוך

עין משפט ונר מצוה

סב א מיי' פי"ז מהל' אביה ה' ה ועי' צהשגות ומי"מ סמג עשין עד טוש"ע ח"מ סי' רעא סעיף א:
סג ב ג מיי' שם הל' ז טוש"ע שם סעיף ג:
סד ד ה טוש"ע ח"מ סי' רטט סעיף ה וע"ש:
סה ו ז מיי' פי"ב מהל' מכירה הל' י ועיין צמי"מ סמג עשין פג טוש"ע ח"מ סי' קלו סעיף ה:

רבינו חננאל

פי' איכא חד צד דלא קני ימי ישי שאומר משיכה צחמור לא קנה אבל בגמל בין במשיכה בין בהנהגה קני. ויש מי שאומר הנהגה של מוסירה הנתונת על קני. פי' פגיה רצועות לחזיה ועל פדחתה. סוגיא דשמעתא טלית מונחת על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד בא אחר והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה שעל גבי עמוד א'. רכוב אי קני אי לא קני ת"ש ר"א אומר רכוב בשדה קנה וכו' ודחי' התם במנהיג ברגליו אי הכי היינו מנהיג. ופרקי' תרי גוויי מנהיג. ואסקי' במקח וממכר אי אמר ליה קני כדרך שבני אדם קונין אי ברשות הרבים רכוב קנה.

(א) חסד פה צהעתקה וגללה דל"ל קנו מוהיטו.